

RECURSO CÍVEL Nº 5106371-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: STHEFANNO BRUNO MARTINEZ GARCIA MACEDO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. "FOLGA NÃO GOZADAS". NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDAÇÃO PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. "FÉRIAS (NÃO GOZADAS) E INDENIZADAS", "DOBRAS DE EMBARQUE", "PRÉ-EMBARQUE". NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTOS COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. PEDIDO INCERTO. FEFORMA APENAS QUANTO ÀS FOLGAS NÃO GOZADAS. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO da parte autora, reformando parcialmente a sentença a quo para julgar procedente o pedido autoral quanto não-incidência do imposto de renda sobre a verba "folga não gozada", mantendo a improcedência quanto as verbas "férias (não gozadas) e indenizadas", "dobra de embarque" e "pré-embarque". Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que vencedor, mesmo que em parte. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5106371-88.2024.4.02.5101

510015534111 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5106371-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: STHEFANNO BRUNO MARTINEZ GARCIA MACEDO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral de não-incidência do imposto de renda sobre as verbas de "férias (não gozadas) e indenizadas", "dobra de embarque", "folgas não gozadas" e "pré-embarque".

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que as verbas "dobra de embarque" e "pré-embarque" constituem natureza indenizatória, tal como consta no Acordo Coletivo (Evento 1, OUT15). Alega, ainda, que as verbas "férias (não gozadas) e indenizadas" e "folgas não gozadas" estão presentes no contracheque, diferente do apresentado pelo juízo a quo.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

autora. O cerne da questão está em determinar a natureza do pagamento feito à parte

Veja-se o teor do art. 43 do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Os valores devidos em virtude de folgas não gozadas são de natureza indenizatória.

A lógica que se apresenta é a seguinte: estando o trabalhador à disposição do empregador no momento em que deveria estar liberado, há uma supressão de possibilidade de descanso ou de realização de atos outros importantes à sua vida. Qualquer acréscimo realizado à quantidade de tempo que o trabalhador deva permanecer no trabalho é um cerceamento de tempo que poderia ser utilizado ao arbítrio do trabalhador.

É por tal razão que é indenizatória a natureza de pagamentos devidos em função de férias e/ou folgas não gozadas. A natureza indenizatória de tais pagamentos, por sua vez, impede a incidência de imposto de renda sobre os valores adquiridos, por não haver real acréscimo patrimonial, ao contrário do que alega a ré em sede recursal, mas mera indenização por serviços prestados e pela supressão de possibilidades pela qual passou o autor.

No mesmo sentido compreende o STJ, através de precedentes:

TRIBUTÁRIO. VALORES RECEBIDOS COMO COMPENSAÇÃO DE FOLGAS NÃO USUFRUÍDAS NA OPORTUNIDADE DEVIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NÃO-INCIDÊNCIA. I - Sendo o agravado empregado da PETROBRÁS, o regime de trabalho é o estabelecido na Lei nº 5.811/72, que regula o trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo. Como tal, o trabalho é exercido em regime de revezamento e de sobreaviso, regulado na aludida lei. II - Na hipótese de alteração do regime de trabalho por iniciativa do empregador, seria assegurado ao empregado o direito à percepção de uma indenização (art. 9º). Com o advento da CF/88 houve redução da jornada de trabalho dos petroleiros, ante o disposto no inciso XIV do art. 7º ("jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva"). III - Se a empregadora, por dificuldades operacionais, não promoveu a imediata alteração do regime de trabalho de seus empregados, o que veio a ocorrer apenas em agosto de 1990, e, para acertar o regime de descanso não gozado, ou das ditas folgas, no período entre a promulgação da CF/88 e a data da alteração do novo regime de trabalho, foi acertado com a empregadora que esta pagaria uma indenização, (aquela prevista no art. 9º da Lei nº 5.811/72), pelos períodos de descanso não usufruídos oportunamente, esses valores correspondiam à indenização das folgas não gozadas, por necessidade do empregador, em vista do sistema de turnos que foi implantado pela empresa. IV - Em situação como a presente, este Tribunal vem entendendo não ser possível a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como compensação das folgas não usufruídas na oportunidade devida. Precedentes: REsp nº 728.376/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/03/2007; REsp nº 865.729/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 03/10/2006; REsp nº 781.980/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 03/04/2006; REsp nº 502.197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 29/08/2005; e AGREsp nº 669.155/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 28/03/2005. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 979.765/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/12/2007, p. 1182) (Grifei)

Ainda, a Súmula 125 do STJ:

"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."

Por fim, a TNU, no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200, julgado em 16/03/2020, firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Conforme exposto em razões recursais, o autor recebeu a rubrica denominada "folga não gozada" (Evento 1, CHEQ9, Página 49):



OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S A
09.114.805/0002-11

CONTRACHEQUES

7 / 2024

DADOS PESSOAIS

Matricula OPF101164	Nome STHEFANNO BRUNO MARTINEZ GARCIA MACEDO	PIS 13099190100	CPF 13439002713
Função COMANDANTE IC		Seção EMBARCAÇÃO ILHA DAS FLECHAS	

DADOS PARA CRÉDITO

Banco 237 BANCO BRADESCO	Agência 2922	Conta 28165-4
-----------------------------	-----------------	------------------

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS

Evento	Discriminação	Data Pagto	Ref	Proventos	Descontos
0014	SOLDADA BASE	31/07/2024	30,00	RS 8.226,00	
0063	ADIC. PERICULOSIDADE MARITIMOS	31/07/2024	0,00	RS 3.290,40	
0072	BTS	31/07/2024	4,00	RS 1.559,90	
0085	D.S.R. MARITIMO	31/07/2024	0,00	RS 3.454,92	
0132	ADIC. NOTURNO - 20% MARITIMOS	31/07/2024	80,00	RS 837,56	
0168	HORA EXTRA 100% - MARITIMOS	31/07/2024	80,00	RS 8.375,56	
0300	DIARIA DE VIAGEM PROX MÊS	31/07/2024	0,00	RS 692,00	
0742	GRATIFICAÇÃO DP	31/07/2024	0,00	RS 1.209,22	
0744	GRATIFICAÇÃO OPE	31/07/2024	0,00	RS 604,61	
0924	FOLGA NAO GOZADA	31/07/2024	19,00	RS 32.931,18	
0003	INSS	31/07/2024	14,00		RS 908,85
0004	IRRF	31/07/2024	27,50		RS 15.488,64
0013	DESC. ASSIST. MEDICA E ODONTO	31/07/2024	0,00		RS 3,09
0243	DESC. VALE ALIMENT/REFEICAO	31/07/2024	0,00		RS 7,25

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS Mês	Nro. Dep.	Totais	RS 61.181,35	RS 16.407,83
RS 60.489,35	RS 60.489,35	RS 60.489,35	RS 4.839,15	0	Liquido	RS 44.773,52	

Quanto ao valores referentes à "férias (não gozadas) indenizadas", destarte, em observância do Princípio da Congruência, a sentença deve analisar o pedido certo contido na petição inicial. Assim, quanto ao limite objetivo autoral e das especificações das verbas como base de cálculo do tributo, é fato notório que o pedido deve ser certo e determinado. Conforme o princípio da correlação (ou congruência), o Magistrado deve se ater ao pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão em sentido diverso (*extra* ou *ultra petita*).

Por conseguinte, em caso de acolhimento, ainda que parcial do pedido autoral, a decisão judicial deve especificar as verbas/rubricas que darão azo à eventual repetição de indébito, não servindo a tal desiderato a adoção de condenações genéricas com referência a "e seus sinônimos", "verbas correlatas" e expressões semelhantes, sobretudo, quando o pedido envolver várias rubricas.

Tais elementos são primordiais, vez que a sua inobservância resulta em violação à ampla defesa e ao contraditório assegurados ao réu (artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988) e consequente nulidade da decisão.

Posto isso, verifica-se que no caso do autos, o autor não especificou a qual verba presente em seu contracheque se refere às férias não gozadas e indenizadas referente ao período de 01/09/2021 a 15/08/2021 e 19/10/2021 a 02/11/2021.

Assim, acredito que não merece reforma a sentença quanto a essa verba.

Por sua vez, a folga indenizada não se confunde com a dobra, devida aos trabalhadores em regime *off-shore* que é expressamente tratada pelo artigo 2º, da Lei 5.811/72, nos seguintes termos:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas atividades previstas no art. 1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção d áreas terrestres distantes ou de difícil acesso.

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

O referido dispositivo prevê que é possível a manutenção do empregado no posto do trabalho sempre que foi imprescindível para a continuidade da operação, prevendo a lei acima em seu artigo 3º alguns direitos dentre eles o pagamento em dobro e o direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada 3 turnos trabalhados, conforme abaixo:

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos:

*I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do **art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho**;*

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos do § 2º do art. 2º;

III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em serviço;

IV - Transporte gratuito para o local de trabalho;

V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados.

Analisando a redação da legislação acima, conclui-se que o momento de folga perdida pela dobra é compensada com outra folga posterior, havendo apenas um adiamento. Ante isso, os valores recebidos pela dobra tem natureza remuneratória.

Assim, em razão do trabalhador em regime *off-shore* poder ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por necessidade da empresa de continuidade do serviço operacional ou por segurança, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, além do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

Contudo, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas pagas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda e apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Desta forma, existe dupla repercussão na manutenção do marítimo no posto de trabalho: por um lado, o recebimento de verba decorrente das horas trabalhadas em dobro, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, que representa acréscimo patrimonial. Do outro, o pagamento de indenização em separado pela renúncia ao direito ao descanso, para executar o trabalho determinado pelo empregador, não incidindo imposto de renda neste último caso.

Vale ressaltar que independente da nomenclatura dada à verba pelo empregador na convenção/acordo coletivo(a) de trabalho, a mesma não se impõe ao Fisco, uma vez que as convenções particulares não são hábeis a modificar a legislação tributária, retirando a responsabilidade do contribuinte de efetuar o recolhimento do tributo, seja imposto de renda ou mesmo contribuição previdenciária, conforme dispõe o artigo 123 do CTN.

Especificamente em relação ao imposto de renda no caso em tela, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, conforme dispõe o artigo 3º, §4º da Lei nº 7.713/88.

Assim, a renda auferida pela parte autora, uma vez identificada como fato gerador de imposto de renda, previsto no artigo 43 do CTN, incidirá o referido tributo, independente do *nomen iuris* atribuído no contracheque ou contrato de trabalho pelo empregador.

Além disso, não há como conferir interpretação extensiva de que todas as verbas recebidas pela parte autora, a título de trabalho fora da jornada, configuram indenização, devendo ser verificadas as efetivas naturezas das mesmas, já que a legislação tributária, no casos de benefício fiscal, utiliza-se a interpretação restritiva, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.

Por derradeiro, conferir entendimento diverso ao exposto acima, é atribuir de forma absurda o papel de legislador à empresa contratante, onde ficaria a cargo desta definir o nome da verba e sua natureza, impactando conseqüentemente todo o sistema tributário nacional, que por óbvio, além de interferir na arrecadação do imposto de renda, esbarraria na incidência de outros tributos, tais como a contribuição previdenciária, gerando um colapso fiscal.

Superada a distinção de folgas e dobras, o trabalho pré-embarque também não se confunde com folga indenizada. Segundo entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho, o trabalho pré-embarque é considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser pago a título de hora extra trabalhada.

HORAS EXTRAS. TEMPO À DISPOSIÇÃO. As horas que o empregado fica aguardando embarcar na aeronave, quer plataforma, quer em hotel devem ser pagas como extras, pois o empregado ficava à disposição da empresa, sem poder usufruir do tempo como lhe conviesse, o qual era suprimido não de suas horas de trabalho, mas **sím de repouso**. (TRT-1 - RO: 0010090-23.2014.5.01.0067 RJ, Relator: GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2017, Sétima Turma, Data de Publicação: 19/03/2018)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 463. O enunciado sumular prevê que os valores recebidos a título de indenização por hora extra sofrem a incidência do imposto de renda.

Súmula 463

Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Neste sentido, processo de nº 5001090-74.2023.4.02.5103/RJ, desta Relatoria, julgado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 20/03/2024.

Por fim, somente estarão no campo da não-incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, a exemplo da "folgas não gozada", excluídas desse contexto as demais rubricas pleiteadas inicialmente, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Ante o exposto, voto por **CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO da parte autora**, reformando parcialmente a sentença *a quo* para julgar procedente o pedido autoral quanto não-incidência do imposto de renda sobre a verba "**folga não gozada**", mantendo a improcedência quanto as verbas "**férias (não gozadas) e indenizadas**", "**dobra de embarque**" e "**pré-embarque**". Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que vencedor, mesmo que em parte. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.